111年司法官律師考試 - 民法（3301）

111年公務人員特種考試司法官考試（第一試）
111年專門職業及技術人員高等考試律師考試（第一試）
科目：綜合法學（民法、民事訴訟法）
本文件僅整理民法部分（第1-50題）

第1題（原第1題）

關於共有人之應有部分，下列敘述，何者正確？

(A) 共有人依其應有部分所得支配範圍，原則上及於共有物之全部
(B) 應有部分係指共有人對共有物所享有之特定權能
(C) 應有部分係指共有人對共有物之特定部分所享有之各種權能
(D) 土地共有人得自由處分其應有部分，其他共有人無優先購買權

答案：(A)

第2題（原第2題）

乙、丙共同貸與新臺幣（下同）200萬元予甲，甲並以自有之土地一筆，設定普通抵押權擔保該200 萬元債權。下列敘述，何者正確？

(A) 基於抵押權之從屬性，乙、丙分割債權後，乙、丙之債權均不受抵押權之擔保
(B) 乙、丙讓與債權之一部予丁後，丁取得之債權不受抵押權之擔保
(C) 甲之土地如有部分被徵收，乙、丙就未被徵收之部分，亦無抵押權
(D) 乙、丙之抵押權不適用共同抵押權規定

答案：(D)

第3題（原第3題）

下列關於一身專屬給付之敘述，何者錯誤？

(A) 借用人非經貸與人之同意，不得允許第三人使用借用物
(B) 受僱人原則上未經僱用人同意，不得使第三人代服勞務
(C) 承攬人未經定作人同意，不得使第三人轉包工作
(D) 受任人非經委任人同意，或另有習慣，或有不得已事由，不得使第三人代為處理委任事務

答案：(C)

第4題（原第4題）

甲將自己所有價值新臺幣（下同）100 萬元之 A 車出租於乙，尚未交付前，因急需用錢又將 A車設質於丙，並移轉占有，借得20萬元。其後甲與知情之丁訂立買賣契約，雙方約定A車價金10萬元。下列敘述，何者正確？

(A) 甲對A車，向乙、丙、丁所為之各法律行為，皆完全有效
(B) 甲將A車為丙設定質權，應屬無效
(C) 乙得對丙主張丙自甲取得A車之質權不得對抗自己
(D) 丁自甲買得A車後，得請求乙將A車返還自己

答案：(A)

第5題（原第5題）

甲16歲，因求學關係，長年居住於其父之友人乙（40歲）家，甲乙兩人感情深厚，情同父子，對外以父子相稱。甲經乙之同意，向丙購買價值新臺幣10萬元之電腦一部。下列敘述，何者正確？

(A) 甲丙之電腦買賣契約，有效
(B) 甲丙之電腦買賣契約，無效
(C) 甲丙之電腦買賣契約，效力未定
(D) 丙得主張表見代理，甲應負授權人之責任

答案：(C)

第6題（原第6題）

月 1 日起至 A屋返還之日止按月給付原告新臺幣（下同）10 萬元，主張事實及理由略為：乙於

(A)
(B)
(C)
(D)

答案：(D)

第7題（原第7題）

下列何者，性質上屬於債權請求權？

(A) 所有物返還請求權
(B) 所有人對惡意無權占有人滅失或毀損所有物之賠償請求權
(C) 鄰地上之工作物有傾倒之危險，土地所有人對鄰地所有人之損害預防請求權
(D) 土地所有人對鄰地所有人之移去或變更越界建築請求權

答案：(B)

第8題（原第8題）

甲乙為朋友，基於互信，乙將其所有 A 屋出租予甲，雙方以口頭訂立二年租賃契約，且僅口頭約定每個月租金新臺幣（下同）21,000 元，除此之外並無任何特殊限制約定。甲之同事丙找不到合適房子，於是甲將其所承租之A屋分租於丙，丙給付甲租金10,000元。下列敘述，何者正確？

(A) 甲乙間之租賃契約無效
(B) 甲分租給丙之房間之衛浴設備故障，雖然分租給丙使用，但甲仍得請求乙修繕，乙不得拒絕
(C) 乙得逕向丙請求給付10,000元之租金
(D) 乙與丙向來不和，乙對於甲分租給丙一事，不甚滿意，乙得以甲違法分租為由，終止租賃契約

答案：(B)

第9題（原第9題）

甲育有乙丙丁二男一女三人。乙自幼出養他人，丙與己婚後育有一子戊，丁結婚後搬離甲之住所。甲與丙己同住，丙去世後，己不堪與甲共同生活，遂與戊搬離。嗣後，乙接甲到住處照顧。數年後甲死亡，甲之遺產應由何人繼承？

(A) 由乙單獨繼承
(B) 由丁單獨繼承
(C) 由丁、戊共同繼承
(D) 由乙、丁、戊共同繼承

答案：(C)

第10題（原第10題）

甲之自行車A被乙竊取後，丙復從乙處竊取A車騎乘。下列敘述，何者正確？

(A) 甲得依所有物返還請求權請求乙、丙連帶返還A車
(B) 乙得依占有物返還請求權請求丙返還A車
(C) 甲對乙之所有物返還請求權，其消滅時效期間為五年
(D) 乙對丙之占有物返還請求權，其消滅時效期間為二年

答案：(B)

第11題（原第11題）

甲以行使普通地上權之意思，於A地興建B屋居住逾20年。A地為下列何種土地，甲得依取得時效規定，請求登記為A地之地上權人？

(A) 未依法登記為公有或私有之林地
(B) 水利地
(C) 市立公園地
(D) 甲乙共有之土地

答案：(D)

第12題（原第12題）

甲借款於乙，未約定返還期限，今甲欲請求乙返還該借款。下列敘述，何者正確？

(A) 甲應定至少2個月以上之相當期限，催告返還
(B) 乙一經甲催告，即負遲延責任
(C) 甲之返還請求權時效，自催告時，開始進行
(D) 甲向乙定期1個月以上期限催告後，其消費借貸關係，即行終止

答案：(D)

第13題（原第13題）

甲幼年時期家境清寒，國小老師乙對甲一再鼓勵與照顧，甚至幫甲籌措學費，讓甲得以完成學業。甲工作賺錢後，因感謝教師乙過去多年照顧，期待乙之子丙可以開車載老師出遊或方便就醫，贈與丙一部汽車，尚未交付。惟嗣後發現丙遊手好閒，經常向乙要錢，若乙不給錢，則對乙施暴力。甲欲撤銷對丙之贈與。下列敘述，何者錯誤？

(A) 甲對丙所贈與之汽車，為無償之贈與。甲尚未移轉贈與物之權利，原則上甲得隨時撤銷其贈與
(B) 由於丙對乙有暴力傷害行為，故甲得依民法第416條規定，撤銷其贈與
(C) 若丙對甲欲撤銷贈與之行為不滿，而開車故意撞傷甲，甲受傷住院，不治死亡。甲之繼承人得撤銷贈與人甲對丙之贈與
(D) 贈與之撤銷為單方意思表示，故撤銷權人單方向受贈人為撤銷意思表示即可，不須受贈人同意

答案：(B)

第14題（原第14題）

甲、乙、丙三人區分所有 A 建物，依序各專有 A1、A2與 A3部分。甲、乙、丙三人約定：甲單獨使用A建物屋頂平台，尚未登記，且未經區分所有權人會議決議。乙將A2部分讓與丁，並完成登記。依民法規定，下列敘述，何者正確？

(A) 關於甲單獨使用A建物屋頂平台之約定，純屬債權契約，其效力絕對不及於第三人丁
(B) 基於甲單獨使用A建物屋頂平台之約定，丁因此應容忍甲使用A建物屋頂平台
(C) 若關於甲單獨使用 A 建物屋頂平台之約定，不論明知或有無過失，因未登記在土地登記簿，則丁仍得請求甲返還A建物屋頂平台於全體區分所有人
(D) 若丁受讓時不知關於甲單獨使用 A 建物屋頂平台之約定，且就其不知無過失，則得請求甲返還 A 建物屋頂平台於全體區分所有人

答案：(D)

第15題（原第15題）

下列關於鄰地通行權之敘述，何者正確？

(A) 甲之土地本來與公路有適宜之聯絡，但土地之一部分因受法院之強制執行，致使甲不能與公路為適宜之聯絡，故甲得通行丙所有之周圍地以至公路
(B) 甲之土地本來與公路有適宜之聯絡，但因乙無權占用甲之部分土地，致使甲不能與公路為適宜之聯絡，故甲得通行丙所有之周圍地以至公路
(C) 甲之土地本來與公路有適宜之聯絡，但因將土地之一部分讓與乙，致使甲不能與公路為適宜之聯絡，故甲得通行丙所有之周圍地以至公路
(D) 甲之土地本來與公路有適宜之聯絡，但因甲自行拆除橋樑，致使甲之土地不能與公路為適宜之聯絡，得通行乙所有之周圍地以至公路

答案：(A)

第16題（原第16題）

乙於民國111年元旦租用甲所有A地建築房屋。下列敘述，何者正確？

(A) 乙請求甲為普通地上權之登記，依民法規定，應於契約成立後2個月內為之
(B) 地上權人乙連續2個月未支付地租，甲得終止其地上權
(C) 甲以地上權人乙欠租為由終止地上權時，無庸定相當期限催告乙
(D) 甲未將買賣條件通知地上權人乙，而就 A 地與丙訂立買賣契約並移轉登記於丙時，甲、丙契約不得對抗乙

答案：(D)

第17題（原第17題）

依民法第8條規定，下列關於得聲請死亡宣告之人之敘述，何者錯誤？

(A) 檢察官為維護公益，得獨立聲請死亡宣告，不受利害關係人意見之拘束
(B) 與失蹤人共有不動產之人，為該條之利害關係人
(C) 失蹤人之債權人為該條之利害關係人
(D) 失蹤人配偶之同居人，因有事實上利害關係，為利害關係人

答案：(D)

第18題（原第18題）

區分所有權人會議，決議召集程序或決議方法違反規約時，其效力為何？

(A) 有效
(B) 無效
(C) 效力未定
(D) 當場表示異議之區分所有權人得訴請法院撤銷該決議

答案：(D)

第19題（原第19題）

依民法規定，除當事人另有約定外，下列關於主物與從物之敘述，何者錯誤？

(A) 主物與從物，是兩個獨立之物
(B) 就主物設定普通抵押權，效力及於其從物
(C) 因主物有瑕疵而解除契約者，其效力及於從物
(D) 從物有瑕疵時，買受人不得僅就從物之部分解除契約

答案：(D)

第20題（原第20題）

下列關於法人之敘述，何者錯誤？

(A) 法人解散後，其財產之清算，原則上由董事為之
(B) 法人對於董事代表權之限制，為絕對必要記載事項
(C) 社團總會與董事為社團法人之必備機關
(D) 設立中法人有受遺贈能力

答案：(B)

第21題（原第21題）

關於物之概念，下列敘述，何者正確？

(A) 分離後之果實，原則上歸屬於果樹之所有人
(B) 從物為主物之構成部分，因此主物之處分及於從物
(C) 物之法定孳息，原則上歸屬於原物所有人
(D) 引擎為轎車之從物

答案：(A)

第22題（原第22題）

甲無過失卻誤以為乙所有之A畫為B畫，乃委託丙依甲指示之意思向乙購買A畫，並授與代理權，乙允諾出賣A畫於甲。下列敘述，何者正確？

(A) 甲有意思表示錯誤之撤銷權
(B) 丙有意思表示錯誤之撤銷權
(C) 甲及丙均有意思表示錯誤之撤銷權
(D) 因丙無意思表示之錯誤，故甲無撤銷權

答案：(A)

第23題（原第23題）

下列關於狹義無權代理之敘述，何者正確？

(A) 無權代理人對於惡意相對人亦應負損害賠償責任
(B) 無權代理人若無故意或過失，對於善意之相對人毋須負損害賠償責任
(C) 本人承認無權代理行為時，該代理行為始對於本人發生效力
(D) 本人對無權代理未為承認前，相對人得催告本人確答是否承認，本人逾期未為確答者，推定拒絕承認

答案：(C)

第24題（原第24題）

關於代理權之撤回，下列敘述，何者正確？

(A) 為法定代理權之消滅原因
(B) 代理權之撤回，為有相對人之單獨行為
(C) 代理權之撤回，應經相對人之同意，始生效力
(D) 代理權不得於其所由授與之法律關係存續中撤回之

答案：(B)

第25題（原第25題）

經商失敗且妻離子散之甲於家中引火自焚，鄰居乙見狀乃打破甲家中門窗衝入火場救甲。甲死意堅決，不肯離開火場。於火勢兇猛千鈞一髮之際，乙拉甲離開火場時，不得已致甲受傷。就此事件，甲乙互相請求損害賠償。下列敘述，何者正確？

(A) 甲得向乙請求受傷之損害賠償
(B) 甲得向乙請求甲家中門窗損害之賠償
(C) 乙得向甲請求為救甲被燒傷住院治療所生之醫療費用
(D) 乙得向甲請求燒傷住院致無法工作之損害賠償

答案：(C)

第26題（原第26題）

甲於地下賭場積欠乙賭債新臺幣（下同）1000 萬元，變賣土地一筆所得價金清償賭債。又甲於約定貨款清償期前一個月，提前付清貨款予出賣人丙。此外，甲因酒醉跌落溝渠，路人丁將其救起送醫，數日後，甲給付10萬元給丁作為報酬。甲誤以為對戊仍有債務存在而為給付，惟實際上甲與戊間之債務業已因清償而消滅。甲得對何人請求返還已為之給付？

(A) 乙
(B) 丙
(C) 丁
(D) 戊

答案：(D)

第27題（原第27題）

下列關於分期付價買賣之敘述，何者正確？

(A) 分期付價買賣往往同時附所有權保留約款，以為價金債權之擔保，出賣人於全部價金受償前，保留標的物之所有權
(B) 分期付價之買賣，依民法規定，買受人一旦有遲延給付時，出賣人得即請求給付全部價金
(C) 分期付價買賣之標的物，僅限於動產
(D) 分期付價買賣，應訂立書面契約，始得成立

答案：(A)

第28題（原第28題）

下列何者非屬直接強制締約？

(A) 自來水公司供水契約
(B) 台電公司電力供給契約
(C) 中華郵政公司郵件遞送契約
(D) 航空公司旅客運送契約

答案：(D)

第29題（原第29題）

下列關於債務承擔之敘述，何者錯誤？

(A) 第三人與債務人訂立契約承擔其債務者，非經債權人承認，對債權人不生效力
(B) 併存之債務承擔，承擔人係為原債務人提供履約保證之第三人，自不負同一保證責任
(C) 免責之債務承擔，從屬於債權之權利，原則上不因債務之承擔而妨礙其存在
(D) 併存之債務承擔，原債務人不脫離債之關係

答案：(B)

第30題（原第30題）

富商甲欲購買丙建設公司所蓋之 A 豪宅，但為避人耳目，委託好友乙以乙之名義向丙購買，並登記在乙名下。下列敘述，何者錯誤？

(A) 因甲未授與乙代理權，故甲無法對丙主張A宅為其所有
(B) 甲未授與乙代理權，但甲乙間有委任關係存在，故甲得向乙請求移轉A宅之所有權於甲
(C) 甲未授與代理權於乙，但該 A 宅交易之委任契約，應以書面委任，始為有效，故甲不得向乙請求移轉A宅之所有權
(D) 甲乙間成立間接代理

答案：(C)

第31題（原第31題）

甲開刀住院，家屬因工作關係，無法術後在醫院照顧甲，於是跟看護乙公司簽約，由該公司之看護員丙到醫院照護病人甲。其看護費用以日計價。丙照護三日後，下列敘述，何者錯誤？

(A) 甲之家屬與乙看護公司成立看護契約，為勞務給付契約之一種
(B) 若甲之家屬發現丙並未具有看護經驗，甲之家屬得解除契約，毋庸給付三日看護之費用
(C) 甲之家屬雖以丙不具看護經驗而終止契約，仍應給付三日看護之費用
(D) 在該三日期間中，若甲情緒不穩，要求家屬親自過夜共同陪伴照顧，甲之家屬仍應給付該三日之看護費用

答案：(B)

第32題（原第32題）

甲乙丙丁4 人共同約定成立「滿分家教中心」，各出資新臺幣（下同）80萬元，總額 320萬元，並約定「未來家教課程各自依其專業領域負責開授，亦同時負責該課程之事務處理，家教中心前置準備期間，由甲乙負責執行準備事務，甲乙得自行從合夥財產中提領2萬元當作準備工作之勞務報酬」。從家教中心地點之尋找、租賃契約之訂立，至裝潢等工作，甲乙合作無間。下列關於事務執行之敘述，何者符合合夥之規定？

(A) 甲乙應以處理自己事務為同一之注意，處理家教中心營運之前置工作
(B) 若出資額不足負擔後續之裝潢費用，為使家教中心如期開班授課，甲雖未得其他合夥人同意，得直接向A銀行貸款
(C) 因為前置準備工作即花掉當初共同之出資額，為合夥事業之繼續營運，甲乙丙丁有增資之義務
(D) 甲得將其對合夥所積欠之出資額，與其應受之報酬額互為抵銷

答案：(D)

第33題（原第33題）

甲向乙借款新臺幣（下同）100萬元，丙、丁願意共同擔保甲之借款債務，共同與乙訂立連帶保證契約。下列敘述，何者正確？

(A) 保證契約為可分之債，丙、丁各對乙負擔50萬元
(B) 丙、丁為甲之連帶保證人，三人對甲之借款債務負同一責任，甲、丙、丁三人平均分擔借款債務
(C) 若丙對乙另有30萬債權，乙向丁請求清償時，丁不得以丙對乙之30萬債權主張抵銷
(D) 丙、丁對乙不得主張先訴抗辯權

答案：(D)

第34題（原第34題）

甲為A地所有人，與乙就A地訂立使用借貸契約，下列敘述，何者錯誤？

(A) 甲交付A地於乙，乙因此有權占有A地
(B) 甲交付A地於乙，乙將A地出租且交付於丙使用。對甲而言，丙無權占有A地
(C) 甲交付A地於乙，乙出賣A地且交付於丁。對甲而言，丁無權占有A地
(D) 甲交付A地於乙，甲其後移轉A地所有權於戊。對戊而言，乙有權占有A地

答案：(D)

第35題（原第35題）

甲男有一女乙，丙女有一女丁。甲、丙皆喪偶，經朋友介紹後，決定結婚，婚後丙女生一女戊。丁、戊及丁、乙之親屬關係分別為何？

(A) 丁、戊為二親等旁系血親，丁、乙無親屬關係
(B) 丁、戊為二親等旁系血親，丁、乙亦為二親等旁系血親
(C) 丁、戊為三親等旁系血親，丁、乙無親屬關係
(D) 丁、戊為三親等旁系血親，丁、乙三親等旁系姻親

答案：(A)

第36題（原第36題）

甲於民國111年自己出資興建A屋，但未依法申請建築執照。下列敘述，何者正確？

(A) 甲就A屋僅取得事實上處分權
(B) 甲之債權人乙取得執行名義後，不得聲請法院拍賣A屋
(C) 甲之債權人乙取得執行名義後，得聲請法院拍賣A屋，拍定人僅取得A屋之事實上處分權
(D) 甲為A屋所有人

答案：(D)

第37題（原第37題）

下列關於認領之敘述，何者錯誤？

(A) 非婚生子女於生父死亡後，如生父無繼承人，得以社會福利主管機關為被告提起認領之訴
(B) 非婚生子女認領之效力，溯及於其出生時
(C) 非婚生子女之生父死亡後，檢察官得基於公益之理由提起認領之訴
(D) 非婚生子女與其生母之親子關係，無須認領

答案：(C)

第38題（原第38題）

下列關於繼承債務之清償責任之敘述，何者錯誤？

(A) 被繼承人生前之債務，除法律另有特別規定或專屬於被繼承人本身者外，全部自其死亡時起，由繼承人承受
(B) 被繼承人死亡前三年內贈與繼承人之財產，應全部算入限定責任之責任財產範圍內
(C) 繼承人所繼承之債務，得僅就因繼承所得遺產之限度內，予以清償
(D) 繼承人無須向法院陳報遺產清冊，亦就繼承債務之清償，負有限責任

答案：(B)

第39題（原第39題）

下列關於拋棄繼承之敘述，何者正確？

(A) 拋棄繼承，性質上屬單獨行為
(B) 拋棄繼承之3個月期間，無論繼承人是否知悉自己得繼承，皆從其知悉被繼承人死亡時，開始起算
(C) 於辦理拋棄繼承時，應書面通知次順序繼承人，並提出證明
(D) 提出繼承人名冊（繼承系統表），係以辦理拋棄繼承為其法定要件

答案：(A)

第40題（原第40題）

甲於生前作成遺囑，將自己所有之1克拉鑽戒遺贈友人乙。但不久後，甲另結新歡丙，將該鑽戒贈與丙並交付之。甲死亡時，遺產僅有新臺幣（下同）5,000元現金。乙得否對甲之子女丁（唯一繼承人）請求給付5,000元？

(A) 可。因乙對丁有履行遺贈請求權，此為債權之性質，丁應以所得遺產5,000元為限，對乙負清償責任
(B) 不可。因甲對乙之遺贈侵害丁之特留分，丁主張扣減後，僅給付2,500元予乙即足
(C) 不可。因遺贈標的物即鑽戒，在繼承開始時不屬於遺產；但乙得主張甲丙之無償行為害及乙對甲之債權，而行使債權人撤銷權
(D) 不可。因甲在作成遺囑後，將遺贈標的物贈與丙，視為撤回遺囑

答案：(D)

第41題（原第41題）

被繼承人甲死亡時，遺產為在A銀行之存款新臺幣（下同）100萬元，此外對丙有債務60萬元，對丁有債務60萬元，其繼承人為子女乙。乙並未開具遺產清冊陳報法院，亦不知繼承債務之存在。丙在甲死後2 個月向乙請求清償，乙至 A銀行辦理存款之繼承及提領手續，將 100 萬元全數領出後，其中 60 萬元用於清償丙，剩餘之 40 萬元則存入自己在 B銀行之帳戶。丁則遲至甲死後一年，始向乙請求清償60萬元，此時乙之B銀行帳戶僅有1萬元。乙尚有在C銀行之帳戶存款100萬元。下列敘述，何者正確？

(A) 乙提領甲存款存入自己帳戶之行為，屬於隱匿遺產情節重大，喪失限定責任之利益，故乙應清償丁 60萬元
(B) 乙並未依法對繼承債權人之全部債權，就其數額，按比例計算，以遺產分別償還，乙應對丁償還，丁應受清償而未受償之部分，即50萬元
(C) 乙未開具遺產清冊陳報法院，債權人無從在公示催告期限前，報明債權，乙僅須以現存賸餘之所得遺產清償繼承債務即可，亦即乙僅須清償丁1萬元
(D) 乙得辦理拋棄繼承，如此乙便不是繼承人，即無庸清償丁任何金額

答案：(B)

第42題（原第42題）

下列選項中，乙之行為對甲不生效力者為何？

(A) 甲為受輔助宣告人，乙為輔助人，乙未經甲授權而以甲之名義，訂立安養中心入住契約
(B) 甲為17歲之未成年人，乙為甲之母，甲之父早年意外死亡，乙為籌措甲之大學學費，而以甲之名義，向丙銀行貸款20萬元
(C) 甲為1歲嬰兒，乙為甲之母，甲之父意外死亡，丙否認甲之繼承權並排除其對遺產之占有，乙代理甲向丙行使繼承回復請求權
(D) 甲為繼承人，乙為遺囑執行人，乙為履行遺贈，將遺產中之A車交付於受遺贈人丙

答案：(A)

第43題（原第43題）

甲男與乙女結婚生有一子丙，丁男與戊女結婚生有一女己。丙己相戀結婚。下列關於當事人間婚姻效力之敘述，何者錯誤？

(A) 若甲與丁為旁系血親四親等之表兄弟，則丙己之婚姻無效
(B) 若丙與丁為旁系血親六親等之表兄弟，則丙己之婚姻無效
(C) 若丙己結婚後，甲與戊相繼過世，乙丁若相戀結婚，並未違反民法近親結婚限制之規定
(D) 若丙己後來離婚，不久後乙過世，甲己若相戀結婚，其婚姻無效

答案：(B)

第44題（原第44題）

下列敘述，甲與乙對丙「不」負連帶責任者為何？

(A) 甲為受監護宣告人，乙為甲之監護人，某日甲在有識別能力之情形下騎機車出門，闖紅燈而撞傷行人丙
(B) 甲乙為夫妻，甲開設公司，為拓展公司生產線，該公司向丙銀行貸款新臺幣（下同）500萬元，甲就該借款與丙訂立保證契約
(C) 甲乙為共同繼承人，遺產有 30 萬元現金及對丙之債務 10 萬元，甲乙協議遺產分割之結果，由甲取得所有遺產包含債務，丙對此協議不知情
(D) 甲公司之董事長乙，為償還公司債務，以詐欺方式低價收購甲公司之股票，致生損害於丙

答案：(B)

第45題（原第45題）

下列行為，何者無庸向法院為之，即生效力？

(A) 甲被乙詐欺結婚，甲於發現詐欺後，擬撤銷婚姻
(B) 甲夫乙妻離婚後，對於未成年子女權利義務之行使或負擔，協議由乙妻任之
(C) 四十歲之甲，擬收養十歲之乙
(D) 甲之母死亡，留下巨額債務，甲擬拋棄繼承

答案：(B)

第46題（原第46題）

關於法院許可或裁判終止收養，下列敘述，何者錯誤？

(A) 養父母死亡後，養子女得聲請法院許可終止收養
(B) 養子女浪費財產，養父母得聲請法院裁判終止收養
(C) 養父母故意犯罪受二年有期徒刑裁判確定，且未受緩刑宣告者，兒童及少年福利主管機關得請求法院裁判終止收養
(D) 養子女為未成年人而對養父母為重大侮辱者，即使養父母請求法院裁判終止收養，法院仍得審酌養子女最佳利益決定是否終止

答案：(B)

第47題（原第47題）

甲男乙女為夫妻，未約定夫妻財產制。甲婚前財產新臺幣（下同）200萬元，婚後繼承其父房產價值 1,000萬元，婚姻關係存續中尚負債300萬元未清償。乙婚前財產300萬元，婚後亦繼承500萬元。甲提起離婚訴訟，乙反訴婚姻無效。起訴時，甲有財產2,000萬元，乙有財產1,000萬元。法院判決之結果，甲乙婚姻無效。下列敘述，何者正確？

(A) 乙得向甲主張150萬元之剩餘財產分配請求權
(B) 乙得向甲主張200萬元之剩餘財產分配請求權
(C) 乙得向甲主張300萬元之剩餘財產分配請求權
(D) 因法院判決甲乙婚姻無效，故乙不得主張剩餘財產分配請求權

答案：(A)

第48題（原第48題）

甲男、乙女未婚生下丙子。關於丙之稱姓，下列敘述，何者錯誤？

(A) 在甲尚未認領丙時，丙應從乙之姓
(B) 在甲認領丙後，丙應從甲之姓
(C) 在甲認領丙後，乙死亡，法院得依丙之請求，為丙之利益，宣告變更丙之姓氏為甲之姓
(D) 在丙成年經甲認領後，丙得自行變更姓氏為甲之姓

答案：(B)

第49題（原第49題）

甲乙結婚後，生有一女丙，共同收養一子丁。二十年後，甲乙離婚，乙與丁訂立合意終止收養契約。嗣後，甲乙參加丙於美國研究所之畢業典禮時，因飛機失事同時罹難，甲留下財產新臺幣（下同）600 萬元，乙留下財產1200萬元。下列關於遺產分配之敘述，何者正確？

(A) 丙取得1500萬元，丁取得300萬元
(B) 丙取得1200萬元，丁取得600萬元
(C) 丙取得1000萬元，丁取得800萬元
(D) 丙丁各取得900萬元

答案：(A)

第50題（原第50題）

甲與乙、丙、丁訂立意定監護契約。甲指定乙與丙執行有關護養療治事項。甲指定丁執行財務管理事項。甲受監護宣告後，乙經法院許可辭任。下列敘述，何者正確？

(A) 法院許可辭任時，應另行選定執行護養療治事務之監護人
(B) 由丙繼續執行護養療治之事務
(C) 由丙、丁共同執行一切監護事務
(D) 乙與丙為一體，乙一人辭任，效力及於丙。由丁單獨任監護人

答案：(B)